

1503151-09.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260592/2021 - 02º D.P. PRAIA

GRANDE, 20440689 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 1222/21/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE,

2260592 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503151-09.2021.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503151-09.2021.8.26.0536 - Ordem nº 2021/002560

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260592/2021 - 02º D.P. PRAIA

GRANDE, 20440689 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 1222/21/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE,

2260592 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN OLIVEIRA SILVA

Réu Preso

Vistos.

Luan Oliveira Silva está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 11 horas e 40 minutos, na Avenida Frei Vicente do Salvador esquina com a Rua Virgílio Várzea, Trevo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e venda ao consumo de terceiras pessoas, drogas consistentes em 100 (cem) pedras de crack, derivada da cocaína, 13 (treze) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, e em 60 (sessenta) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 01º de outubro de 2021 (fls. 71/76).

Citado o réu (fls. 100/101), apresentou resposta à acusação às fls. 105/107.

Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e, ao

final, interrogado o réu (fls. 123). Os debates foram convertidos em memoriais. O Ministério Público, em memoriais às fls. 127/137, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, em alegações finais às fls. 141/160, requereu a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 25/27), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de constatação preliminar (fls. 13), fotografias (fls. 10/12), laudo de exame químico toxicológico (fls. 97/99), bem como pela prova oral coligida. A autoria também é inequívoca e aponta para o réu, conforme demonstrou a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Alexandre Castilho Cassiano, policial civil, disse que estava com sua parceira em viatura descaracterizada, quando avistaram o agente de bicicleta e decidiram ficar de campana. Após, um transeunte abordou o réu, que foi até uma mata e retornou, indo o civil embora. Decidiram abordá-lo e nada de ilícito encontraram, mas o réu acabou confessando e indicou onde estavam as drogas, razão pela qual elas foram encontradas. Não conhecia o réu antes. O local é conhecido pela traficância. Disse que fizeram campana a menos de um quarteirão de distância. Que o local não tinha muita gente, por isso conseguiram visualizar a ação tranquilamente. O réu pegou o dinheiro primeiramente e depois foi até o matagal, sendo que quando voltou não trazia nada consigo, porque esse é o modo que agem agora, sendo que localizaram a quantia de cinquenta reais na sacola, em valores trocados. O civil comprador não foi abordado, porque não tiveram apoio de outra viatura.

O réu, em seu interrogatório, optou ao direito constitucional ao silêncio.

Pois bem, essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de tráfico restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases da persecução penal, estes harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o réu. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, ainda:

“Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Nesse sentido:

“PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito.” (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Destaco, ainda, que não há qualquer contradição relevante no relato dos agentes de polícia, sendo que as versões apresentadas em fase inquisitorial foram corroboradas em juízo, não havendo qualquer elemento para indicar que tenham agido arbitrariamente para prejudicar inocente e forjado o flagrante, posto que as partes sequer se conheciam previamente, sendo digno de nota, ainda, que o policial civil foi categórico ao afirmar que presenciaram o momento da comercialização e que apenas encontraram os entorpecentes em razão da confissão informal do acusado, pois

do contrário não trazia nada de ilícito consigo.

De outra banda, o agente não trouxe sua versão dos fatos, optando pelo direito constitucional ao silêncio, o que se não poder ser usado em seu desfavor, tampouco tem o condão de afastar a imputação contra si dirigida por si só.

No mais, cumpre destacar:

"(...) O acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir da prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a evidência que afaste dúvida significativa, seja a respeito da materialidade da infração, seja sobre a respectiva autoria. É a prova que, consoante o direito norte-americano, conduza à certeza possível, beyond any reasonable doubt. Por isso, expressões como prova categórica, prova cabal, prova inconcussa e outras assemelhadas não constituem mais que eufemismo (...)" (apud TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0097665-80.2011.8.26.0050; Rel. Des. Costabile e Solimene; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda; j. 11/09/2014).

Em conclusão, restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas. Sendo assim, a condenação é de rigor, restando a individualização da pena.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbrando no quanto apurado, circunstância ou característica que justifique o exacerbamento da pena, aplico-a pelo mínimo, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em segunda fase da dosimetria, atento ao fato de inexistir agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena sobredita.

Em última fase, não obstante a primariedade técnica do agente, tenho que sua conduta não autoriza a incidência do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porquanto, depreende-se que já se viu envolto com a prática de crime anteriormente, conforme autos nº 1503996-12.2019.8.26.0536, nos quais apurado delito de roubo amargou condenação em primeira instância, circunstância esta que faz deduzir que se dedica às atividades ilícitas, impedindo, portanto, a concessão da benesse, daí porque torno definitiva a pena fixada na primeira fase.

A pena corporal, à vista da natureza da droga química apreendida, a qual traz inúmeros malefícios à sociedade, bem como a natureza do delito de tráfico, o qual é legalmente equiparado a homicídio, deverá ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 3º, CP), sendo incabível, pelos mesmos motivos, a substituição por penas alternativas ou a concessão do sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, especialmente porque o réu se envolveu com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito grave e, via de regra, associado a uma cadeia de outros crimes, inclusive com práticas violentas, além dos malefícios causados aos usuários, que oneram o sistema de saúde pública ou também passam a cair ao mundo da criminalidade para sustento do vício, considerando mais a recente condenação em outro processo, o que evidencia disposição para reiteração criminosa, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Luan Oliveira Silva como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, bem como o perdimento do numerário apreendido, em razão de demonstrada relação com o tráfico de drogas.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 02 de fevereiro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA